

0003625-47.2014.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... ao pronto socorro porque uma vítima de roubo dizia ter reconhecido um dos autores do crime no local. O marido dela, que também estava presente quando o roubo ocorreu foi informado do fato e também foi ao pronto socorro. Depois ele foi à delegacia, onde foi realizado o reconhecimento formal do suspeito.

Em solo policial a vítima Elizabete disse que numa tarde sua família foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003625-47.2014.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003625-47.2014.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Marcos Rogério Francino

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Marcos Rogério Francino, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, porque em 5 de março de 2011, por volta das 17h30, na Via Taboão, 310, nesta cidade e comarca de Barueri, juntamente com terceiros desconhecidos subtraiu para si um relógio e aparelhos eletrônicos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Eduardo da Silva Moreira e Elizabete Machado da Silva. Auto de reconhecimento pessoal foi juntado na fl. 8.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2016 (fl. 61).

O(A) ré(u) foi citado (fl. 64) e apresentou a defesa preliminar (fls. 78/80). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 91).

Durante a instrução foi ouvida a testemunha Marcos Antonio (fl. 101), foi homologada a desistência da vítima (fl. 145) e o réu foi interrogado (fls. 171).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 184/186 e 191/192).

É o relatório. Decido.

O réu foi denunciado por roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo porque no dia 5 de março de 2011, por volta das 17h30, na Via Taboão, 310, nesta cidade e comarca de Barueri, juntamente com terceiros desconhecidos subtraiu para si um relógio e aparelhos eletrônicos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Eduardo da Silva Moreira e Elizabete Machado da Silva.

De acordo com a denúncia, o réu, junto de três comparsas, invadiu a casa das vítimas munido de arma de fogo, trancou a vítima Elizabete e as filhas no banheiro, enquanto agrediam a vítima Eduardo para que lhes entregasse dinheiro. O réu e seus comparsas deixaram o local levando dinheiro, joias e aparelhos. Ainda segundo a denúncia, anos depois do fato, a vítima acionou a polícia porque suspeitava do réu, porque o viu no Pronto Socorro do Jardim Silveira e ele a encarava. A vítima Eduardo reconheceu o réu na polícia.

Encerrada a instrução, considerando as provas que foram produzidas em juízo, nos termos do artigo 155 do CPP, compreendo que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório, de sorte que a pretensão punitiva é improcedente.

Foi realizado o reconhecimento pessoal do réu na fase policial (fl. 8) e na ocasião segundo consta no auto próprio foram observadas as prescrições do artigo 226 do CPP, pois o réu foi reconhecido entre outras pessoas que foram apresentadas junto a ele.

Ainda assim, esse reconhecimento deveria ser repetido em juízo, sob o crivo do contraditório, o que não foi possível porque as vítimas não foram localizadas e o Ministério Público desistiu da oitiva delas.

Ademais, o reconhecimento policial só foi realizado quase três anos depois do fato. O longo tempo decorrido torna o elemento de convicção mais frágil.

O policial militar Marcos Antonio declarou nas duas fases da persecução que certa feita foi acionado ao pronto socorro porque uma vítima de roubo dizia ter reconhecido um dos autores do crime no local. O marido dela, que também estava presente quando o roubo ocorreu foi informado do fato e também foi ao pronto socorro. Depois ele foi à delegacia, onde foi realizado o reconhecimento formal do suspeito.

Em solo policial a vítima Elizabete disse que numa tarde sua família foi surpreendida por um grupo armado, que invadiu sua casa, a depoente e suas duas filhas foram trancadas no banheiro e o marido ficou em poder dos assaltantes. Eles vasculharam a casa e levaram celulares, roupas e outros objetos, tudo se desenrolou em cerca de quinze minutos. Anos depois, a depoente estava no pronto socorro e achou estranho um homem que a fitava insistentemente. Supôs que ele pudesse ter relação com o roubo em sua casa, por isso acionou o tio, que é policial e foi ao local abordar o homem. Depois disso, o marido da depoente o reconheceu na polícia. Eduardo apresentou relato na mesma linha. Seu ex-empregado Robson saíra da casa da família fazia pouco quando quatro homens armados chegaram. Eram agressivos e trancaram a esposa e filhas do depoente no banheiro. Passaram a exigir dinheiro e a agredir o depoente, pois diziam saber que uma quantia fora sacada do banco naquele dia. Eles fugiram levando mil e quinhentos reais, uma pulseira, dois celulares, dois Nextel, roupas e outros objetos. Observou bem o rosto dos agentes e logo após o fato analisou o álbum de suspeitos do setor de investigação, mas não identificou nenhum autor do roubo. Anos depois, foi chamado pela polícia porque um homem possivelmente envolvido no roubo estava preso e de fato o reconheceu como sendo um dos assaltantes. Lembrou que ele lhe desferiu um tapa.

Na polícia e em juízo réu negou a prática delitiva. Nada sabe a respeito. Estava no pronto socorro quando foi abordado pela polícia e desde o primeiro momento esclareceu que nada sabia sobre o roubo. A polícia indagou se conhecia um rapaz chamado "Robinho" e o interrogando respondeu que conhecia um Robson, inclusive a tia dele também estava no mesmo pronto socorro. Ela foi ter com o interrogando e disse que segundo o marido, o sobrinho dela, Robson, participara de um roubo ocorrido na casa deles, mas Robson nunca confidenciou nada do tipo ao interrogando. Como se vê, o comparecimento das vítimas em juízo teria sido essencial para a instrução, porque delas dependiam as provas mais importantes. Não consta que tenha sido realizada uma investigação por parte da polícia que resultasse noutras evidências de ligação do réu ao fato.

Alguns pontos não restaram esclarecidos no inquérito e não puderam ser explorados na instrução pela falta das vítimas, a exemplo do envolvimento de Robson ou Robinho, que aparentemente era pessoa do relacionamento das vítimas, mas não foi esclarecido qual seria seu eventual papel no roubo, nem consta que tenha sido responsabilizado. Vejo, ainda, que aparentemente antes de realizar o reconhecimento

formal na delegacia a vítima Eduardo foi informada da suspeita da esposa e até compareceu ao pronto socorro, o que pode ter influenciado em alguma medida o reconhecimento.

Em suma, a prova da autoria do réu seria o reconhecimento de uma das vítimas, realizado somente em solo policial, quase três anos depois do roubo, a partir da suspeita inicial da outra vítima, não porque tenha reconhecido o réu, mas porque lhe causou estranheza o modo de olhar dele, o que é muito subjetivo.

É verdade que o réu declarou conhecer um homem chamado Robson, que era sobrinho da vítima, mas isso leva ao problema de pouco ter sido expressamente esclarecido a respeito de Robson. Deduzo que ele fosse m sobrinho da vítima, contratado para fazer algum serviço à família e recaiu sobre ele a suspeita de ter orientado os assaltantes, já que eles diziam saber da existência de dinheiro na casa, mas isso é conjectura que resulta do que cada um disse a respeito dele, nada expressamente esclarecido nos autos, tanto é que Robson nem foi mencionado na denúncia.

A rigor, a acusação nem mesmo chegou perto de superar o limite da dúvida razoável, de tal modo que o réu deve ser absolvido porque prevalece a presunção de inocência. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o réu Marcos Rogério Francino da acusação fundada no artigo 157, §2º, II e 2o-A, inciso II do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA